

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4761/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรวพราวงาม
อุตสาหกรรม

โจทก์

บริษัทไชน่าธนาพัฒน์ จำกัด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

จำเลยที่ 3 ทำหนังสือคำประกันการชำระเงินค่าจ้างเหมาตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ให้ไว้แก่โจทก์โดยมีเงื่อนไขว่าการเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ณ ที่สำนักงานของจำเลยที่ 3 ก่อนปิดทำการของวันที่ 20 ตุลาคม 2530 อันเป็นวันหมดอายุหนังสือคำประกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาต่อโจทก์นี้ที่เกิดจากการผิดสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2530 จึงอยู่ในอายุหนังสือคำประกัน แต่โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเสียก่อน เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 โดยมีได้ยื่นคำเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้จำเลยที่ 3 ทราบตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลาในหนังสือคำประกัน จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

จำเลยที่ 3 ทำหนังสือคำประกันการชำระเงินค่าจ้างเหมาตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ให้ไว้แก่โจทก์โดยมีเงื่อนไขว่าการเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ณ ที่สำนักงานของจำเลยที่ 3 ก่อนปิดทำการของวันที่ 20 ตุลาคม 2530 อัน

เป็นวันหมดอายุหนังสือคำประกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาต่อโจทก์นี้ที่เกิดจากการผิดสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2530 จึงอยู่ในอายุหนังสือคำประกัน แต่โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเสียก่อน เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 โดยมีได้ยื่นคำเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้จำเลยที่ 3 ทราบตามเงื่อนไขภายในกำหนดเวลาในหนังสือคำประกัน จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-สันติ ทักราล)

ศาลแพ่ง - นายบุญศรี แก้วสาร

ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ